PROPOSTA CONJUNTA DE TRABALHO E HONORÁRIOS PERICIAIS

IEDA · Braga & Simões · Arbitragem CAA nº 18/2024

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

28 de outubro de 2026 | PROPOSTA ATUALIZADA — CONDICIONAL À HOMOLOGAÇÃO

Esta proposta, datada de 28/10/2026, atualiza a proposta apresentada para a Audiência 2 à luz das Ordem Processuais nº 01, 02 e 03, da apresentação do Tribunal ocorrida em 27/10/2026 e dos questionamentos da Requerente na mesma data. A apresentação do Tribunal declara-se preliminar e sujeita ao contraditório; a contestação da Requerente constitui requerimento, não determinação. A Ordem Processual nº 03 (itens 2.1, 4.2 e 4.3) admite complementações até 28/10/2026 e prevê confirmação ou ajuste dos pontos abrangidos em 29/10/2026. Sem ata ou decisão formal da Audiência 2 examinada, esta proposta não prova deferimento, nomeação, aprovação de missão ou honorários.

Documentos complementares da proposta. Integram esta proposta as declarações de independência, disponibilidade e vínculos dos responsáveis técnicos, constantes dos Anexos I-A e I-B. A proposta é acompanhada de memória de cálculo dos honorários em planilha editável, contendo a composição das taxas horárias, a distribuição dos esforços profissionais, o orçamento e as condições de pagamento. Como instrumentos correlatos de planejamento, a Minuta de Ata de Missão Pericial (P2) apresenta o Anexo I — Exibições Propostas e o Anexo II — Diligências de Campo Propostas, ambos sujeitos à apreciação do Tribunal Arbitral.

1. Identificação

Procedimento	Arbitragem CAA nº 18/2024 · Garças Ambiental Saneamento S.A. × SANEJA – Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá
Engenharia	IEDA – Instituto de Engenharia Diagnóstica do Atlântico (CREA-JA 31.902) · responsável técnico: André Villaça Moreira
Econômico-financeira	Braga & Simões Perícias Contábeis e Econômicas SS (CRC-JA 1.884) · responsável técnico: Sílvio Braga Filho
Base	Minuta de Decisão de 24/10/2026, itens 39 a 46 · OP nº 02, item 4 · Termo de Arbitragem, itens 10.6, 10.7 e 12.5 · Nomeação conjunta de 17/09/2026

As duas sociedades formam uma única equipe pericial, com responsabilidade técnica individual por especialidade e laudo consolidado único, se ambas forem nomeadas.

2. Objeto e fronteira da prova

A equipe atuará somente nas matérias técnicas e de quantificação que o Tribunal deferir na Audiência 2, nos limites dos pedidos e do Termo de Arbitragem. A Minuta propõe prova conjunta (item 39), com tratamento distinto por evento: E1 e E6 com dever de recompor os efeitos elegíveis dos atrasos, e E2 a E5 com julgamento diferido para depois da prova.

A equipe não opina sobre procedência, prescrição, alocação jurídica do risco, alcance da franquia de 12 meses, partilha de perdas ou forma de recomposição, matérias do Tribunal.

Quando necessário, apresentará cenários alternativos com premissas expressas (OP nº 01, item 6.2).

Se o Tribunal excluir evento ou especialidade, esta proposta será readequada, com revisão proporcional dos honorários da respectiva frente, pelas taxas da seção 8.

3. Escopo por especialidade

Engenharia (IEDA). Cronologia contratual e física das obras do Anexo IV; situação de cada ligação (entrega apta e disponibilidade física, capacidade de tratamento, adesão do usuário e ativação comercial, vinculadas às obras do Anexo IV; "factível" somente como dado operacional, sem pleito autônomo); elevatórias adicionais; classificação das 905 solicitações de serviço; capacidade e sobrecarga da ETE Pontal e intervenções; energia física.

Econômico-financeira (Braga & Simões). Fluxo de caixa marginal com e sem cada evento (cláusula 16.7); receita variável, custos evitados e incrementais; IDO; contrafactual de consumo; tributos; taxa, data-base e atualização (cláusulas 16.6 e 16.8); controle de sobreposições; inventário das memórias de cálculo das partes (24 e 13 abas inventariadas, auditáveis na parte efetivamente pertinente), com auditoria restrita às abas, parcelas e dependências necessárias aos eventos admitidos; sem auditoria substantiva de reservas ou componentes estranhos à missão.

Evento	Exame técnico proposto	Minuta
E1, E1-b, E1-c	Entrega por obra e por ligação; franquia de 12 meses a descontar por obra ou parcela funcional; SES Centro pelo prazo nominal e pela Ordem de Início; períodos anterior e posterior ao 3º Termo Aditivo; receita variável líquida de custos evitados; E1-b e E1-c já incluídos em E1	12–18
E2	Escopo original × alterado das elevatórias Dona Júlia e Iracema; autoria e causa; encargos incrementais líquidos das economias da solução substituída	19–21
E3	Seca, atos da AGEJA, medidas da SANEJA e tendência ordinária; levantamento fático-documental da oferta de seguro no mercado brasileiro, sem enquadramento jurídico na cláusula 14.6; contrafactual; IDO; custos evitados; persistência após nov/2021; cenário de divisão em partes iguais	22–25
E4	905 solicitações: defeito construtivo × manutenção, desgaste, uso inadequado e danos de terceiros; valoração pela Tabela Referencial da época, sem franquia	26–29
E5	Retirada do desconto setorial desde 2019: decompor preço, quantidade, bandeiras e tributos somente para isolar o desconto; excluir equipamentos próprios e verificar relação com E3; sem indenização autônoma de bandeiras	30–33

Evento	Exame técnico proposto	Minuta
E6	Por intervenção: obrigação original, custo adicional do atraso ou investimento antecipado; energia incremental; conciliação da parcela de R$ 3,8 milhões; sem repetir E1 ou E1-c	34–38

4. Metodologia

(a) Reprodução dos modelos das partes antes da auditoria, com registro de célula, versão, data-base e fonte;
(b) Rastreabilidade de cada número (conta, premissas e fonte);
(c) Isolamento do evento em fluxo com e sem o evento, com efeitos positivos e negativos;
(d) Controle de sobreposições por ativo ou ligação, evento, competência, natureza e fonte;
(e) Cenários limitados: competência mensal para permitir exame da prescrição pelo Tribunal; franquia de 12 meses por obra/parcela funcional sem retroatividade; data-base 30/09/2026 e TRLP + 4 pontos percentuais a.a., com 11,8% apenas como taxa provisória; hipótese de partilha 50/50 exclusivamente para E3. Não executar corte automático em 02/12/2019 nem novos cenários de franquia, taxa ou data-base sem decisão formal do Tribunal.
(f) Taxa da cláusula 16.7 (TRLP vigente na recomposição + 4 pontos percentuais ao ano), sendo 11,8% a.a. a taxa de trabalho das partes;
(g) Memórias abertas e editáveis;
(h) Diligências com ciência das partes e acompanhamento dos assistentes técnicos, sem contato de mérito unilateral.

5. Divisão de responsabilidades e equipe

Cada responsável técnico responde pela sua matéria e ambos subscrevem as entregas. A engenharia entrega as quantidades físicas, com identificação, data, unidade e fonte; a área econômico-financeira as converte em efeitos monetários reproduzíveis. A coordenação mantém o registro único, o controle de versões e a interlocução processual.

Composição e dimensionamento da equipe. A equipe pericial será coordenada pelos responsáveis técnicos André Villaça Moreira (IEDA), na especialidade de engenharia, e Sílvio Braga Filho (Braga & Simões), na especialidade econômico-financeira e contábil. O dimensionamento proposto contempla, adicionalmente:

(i) dois profissionais de apoio à engenharia, com atuação prevista nas áreas sanitária e elétrica, totalizando 256 horas estimadas;

(ii) dois profissionais de apoio econômico-contábil, com atuação em modelagem financeira e auditoria contábil-tributária, totalizando 314 horas estimadas; e

(iii) um profissional de coordenação e integração, com 73 horas estimadas, responsável pelo registro único, controle de versões e articulação operacional das entregas.

A composição nominal da equipe de apoio, os respectivos registros profissionais, quando aplicáveis, e os currículos resumidos serão apresentados ao Tribunal e às partes com o aceite da missão, antes do início das atividades, para verificação de eventuais impedimentos e confirmação da disponibilidade profissional.

6. Produtos e cronograma

Data (2026)	Produto ou ato
27/10, 19h–22h20	Audiência 2: proposta de ata de missão (20 minutos), se deferida a prova
28–29/10 (planejamento condicional)	Plano de trabalho e pedido das exibições deferidas
28/10, 23h59	Complementações escritas facultativas das partes acerca da Audiência 2, conforme OP nº 03, item 2.1, examinada diretamente
29/10	Confirmação ou ajuste pelo Tribunal dos encaminhamentos abrangidos pelas complementações (OP nº 03, item 4.3), sujeito à comunicação formal.
30/10, 23h59	Quesitos e pareceres das partes (recebimento e organização pela perícia)
Após 30/10	Prazo proposto para exibição dos documentos especificados no Anexo I da P2, condicionado à aprovação do Tribunal e à efetiva comunicação aos destinatários.
30 e 31/10	Diligências de campo propostas para E1, E2 e E6, conforme Anexo II da P2, condicionadas à autorização do Tribunal, à ciência das partes e à viabilidade operacional.
02/11, 23h59	**Resultado preliminar escrito**, com métodos, fontes, premissas, respostas aos quesitos admitidos, memórias de cálculo e pendências (OP 01, item 7.1) A documentação não disponibilizada no prazo será identificada como pendência, com explicitação das limitações impostas aos exames e das consequências sobre as conclusões preliminares, sem prorrogação automática do marco convencional, ressalvada determinação expressa do Tribunal Arbitral.
03/11	Audiência 3: exposição de 60 minutos
Entre 04/11 e 06/11	Diligência complementar proposta para amostragem dos locais associados às solicitações de serviço de E4, caso autorizada, com resultados destinados ao laudo consolidado.
06/11, 23h59	Questões de sabatina (partes)
10/11	Audiência 4 (hot tubbing): 60 minutos da equipe pericial (OP 02, item 5.1)
12/11	**Laudo consolidado único**, com memórias editáveis e responsabilidades por especialidade

Data (2026)	Produto ou ato
17/11	Audiência 5: síntese pericial de 15 minutos

7. Diligências e exibições

As exibições documentais necessárias à execução da missão pericial serão requeridas de forma individualizada e fundamentada, com indicação do detentor, período de referência, formato de apresentação, finalidade técnica e vinculação ao objeto da prova, observada a OP nº 01, item 6.3, e a necessidade de autorização do Tribunal Arbitral. A relação detalhada de 15 exibições propostas consta do Anexo I da Minuta de Ata de Missão Pericial (P2), com vínculo proposto ao item pertinente da minuta decisória. Sua aprovação não decorre automaticamente da aceitação da proposta: cabe deliberação individualizada ao Tribunal.

As diligências de campo propostas e ainda dependentes de autorização encontram-se organizadas no Anexo II da P2 e devem demonstrar pertinência por item da decisão aplicável: (i) ETE Pontal, condições atuais relevantes para E1-c/E6; o fato histórico da desativação pré-concessão das lagoas Cedro Alto e Primavera será verificado prioritariamente por documentos, pois inspeção atual não o prova; (ii) SES Lagoa Rasa e elevatórias Dona Júlia e Iracema; (iii) amostra de ligações do Anexo IV e processamento cadastral; e (iv) amostra dos serviços E4. Não se consideram deferidas visitas, inspeções ou despesas por sua simples inclusão nesta proposta.

Cada uma das quatro diligências deverá ser vinculada a objeto técnico e item pertinente da decisão que vier a prevalecer; a realização das diligências dependerá da autorização do Tribunal, da comunicação prévia às partes, da possibilidade de acompanhamento pelos assistentes técnicos e das condições efetivas de acesso e execução. Inspeções adicionais, ensaios, levantamentos não previstos e ampliação das fontes de informação dependerão de autorização prévia do Tribunal Arbitral, com reavaliação de escopo, cronograma e honorários quando necessária.

8. Honorários

Honorários por função, com base no esforço estimado para o escopo descrito nas seções 3 e 4:

Função	Horas	R$/hora \| Honorários (R$)	
Engenharia – responsável técnico	149	600	89.400
Engenharia – equipe de apoio	256	300	76.800
Economia e contabilidade – responsável técnico	203	600	121.800
Economia e contabilidade – equipe de apoio	314	270	84.780

Função	Horas	R/hora|Honorários(R)	
Coordenação e integração	73	400	29.200
Total	**995**		**401.980**

Distribuição por fase:

Fase	Honorários (R$)
Até 02/11/2026 (resultado preliminar)	158.704
De 03/11 a 17/11/2026 (audiências, laudo e síntese)	243.276
Total	**401.980**

Distribuição por frente de trabalho (horas por função e honorários):

Frente	Eng. resp.	Eng. apoio	Econ. resp.	Econ. apoio	Coord.	Horas	Honorários (R$)
Mobilização e protocolo	10	16	11	16	28	81	32.920
Obras e ligações (E1)	17	39	22	42	0	120	46.440
Cadastros (E1-b)	6	12	4	6	0	28	11.220
ETE e Lagoa Rasa (E1-c)	8	14	3	4	0	29	11.880
Elevatórias (E2)	13	20	8	13	0	54	22.110
Crise hídrica (E3)	5	14	27	51	0	97	37.170
Reparos (E4)	19	46	11	19	0	95	36.930
Energia (E5)	7	13	17	27	0	64	25.590
ETE Pontal (E6)	21	35	17	24	0	97	39.780
Auditoria focalizada das memórias	4	8	33	61	0	106	41.070
Relatórios e audiências	39	39	50	51	45	224	96.870
Total	**149**	**256**	**203**	**314**	**73**	**995**	**401.980**

Despesas. As despesas serão reembolsáveis mediante comprovação, observado o teto global de R$ 40.000, distribuído entre:

(i) deslocamentos e diligências de campo previstas no Anexo II da P2 — R$ 25.000;

(ii) licenças, processamento e armazenamento de dados — R$ 8.000;

(iii) reprografia, certificações e protocolo — R$ 4.000; e

(iv) ART/RRT e taxas profissionais — R$ 3.000. A prestação de contas integrará o laudo pericial. A realização de atividades extraordinárias não previstas no planejamento dependerá de prévia autorização do Tribunal, com avaliação de eventuais repercussões financeiras.

Tributos. Os valores acima não incluem os tributos incidentes sobre a prestação do serviço, que serão destacados na nota fiscal de cada sociedade, conforme seu regime fiscal, sem acréscimo de margem.

Valor global: R$ 401.980 de honorários, mais despesas até R$ 40.000, totalizando R$ 441.980, sem tributos.

Memória de cálculo dos honorários periciais. Integra a presente proposta, como anexo financeiro em planilha editável, a Memória de Cálculo dos Honorários Periciais, contendo a discriminação das taxas horárias por função, a distribuição das horas por frente de trabalho, a composição dos honorários, as despesas estimadas e as condições de pagamento.

Os dados apresentados deverão guardar integral correspondência com a Matriz Operacional e Orçamentária (P4), inclusive percentuais condicionais de pagamento (30% / 10% / 60%), instrumento interno de planejamento, dimensionamento, simulação e conferência da equipe pericial. Eventuais modificações nos parâmetros orçamentários deverão ser refletidas na memória anexa, preservando a consistência dos valores apresentados ao Tribunal Arbitral.

9. Condições de pagamento

Marco	% dos honorários	Valor (R$)	Cada parte (50%)
Adiantamento, após a aprovação da missão e a determinação de custeio	30%	120.594	60.297
Entrega do resultado preliminar (02/11)	10%	40.198	20.099
Entrega do laudo consolidado (12/11)	60%	241.188	120.594

O cronograma 30% / 10% / 60% é proposta de adequação ao custo por fase: até 02/11, R$ 160.792 (40,00%) pagos ante R$ 158.704 (39,48%) de esforço orçado; diferença de R$ 2.088, a compensar na fase subsequente. O adiantamento de 30% depende da aprovação da missão e determinação de custeio; a divisão de custeio de 50% por parte é referida no Termo, item 12.5, sem prejuízo da repartição definitiva. O cronograma de pagamento é condicionável à decisão do Tribunal e às manifestações das partes; nenhuma parcela está

declarada aprovada ou paga. Despesas reembolsáveis exclusivamente contra comprovação.

10. Premissas e limites

(a) O escopo é o descrito nesta proposta; ampliação de escopo, novas diligências ou novas exibições serão remuneradas por hora, pelas taxas da seção 8, com autorização prévia do Tribunal e contraditório.
(b) O planejamento da execução pericial pressupõe o deferimento e a disponibilização tempestiva das exibições documentais necessárias. A ausência ou o atraso na apresentação dos documentos será registrado como limitação técnica no resultado preliminar ou no laudo consolidado, conforme o estágio da instrução, com indicação dos exames prejudicados e de seus possíveis efeitos sobre as conclusões. Os marcos convencionais de entrega permanecem preservados, não havendo prorrogação automática em razão de atraso documental, ressalvada determinação expressa do Tribunal Arbitral. Eventual necessidade de adequação do cronograma será submetida ao Tribunal, com observância do contraditório.
(c) O resultado preliminar indicará, expressamente, as limitações e as pendências de prova que existirem (OP 01, item 7.1).
(d) Valores em reais de 2026, sem reajuste durante a perícia.
(e) A proposta não inclui atuação posterior à sentença.

11. Disponibilidade e independência

As duas sociedades declaram disponibilidade para o calendário de 27/10 a 17/11/2026, inclusive as audiências das 19h às 22h20. Cada responsável técnico firma a declaração de independência, imparcialidade e vínculos dos Anexos I-A e I-B, nos termos da Minuta, item 46. Mantém-se o dever de revelação superveniente.

12. Validade e assinaturas

Esta versão é proposta técnica revisada em 28/10/2026, válida até apreciação do Tribunal; sua eficácia, a forma de custeio e o cronograma de pagamentos dependem de decisão formal.

Assinaturas e habilitações permanecem pendentes de efetiva subscrição/validação.

Costa do Jacarandá (JA), 27 de outubro de 2026.

_____
HELENA VASCONCELLOS PRADO – TRIBUNAL ARBITRAL

qualificação/registro/assinatura a confirmar

_____

ANDRÉ VILLAÇA MOREIRA – IEDA
qualificação/registro/assinatura a confirmar

_____

SÍLVIO BRAGA FILHO - BRAGA & SIMÕES
qualificação/CRC/assinatura a confirmar

Anexo I-A – Declaração de independência, disponibilidade e vínculos (engenharia)

Eu, André Villaça Moreira, responsável técnico pela perícia de engenharia do IEDA – Instituto de Engenharia Diagnóstica do Atlântico, na Arbitragem CAA nº 18/2024, registro profissional nº [●], declaro, para os fins da Minuta de Decisão de 24/10/2026, item 46, que:

1. Sou independente e imparcial em relação a Garças Ambiental Saneamento S.A., à SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá, aos escritórios Landim, Fontes & Associados Advogados e Assumpção, Sampaio Advogados, à Atlas Avaliações Econômicas Ltda., ao NEI-UJA, aos árbitros e à Câmara de Arbitragem do Atlântico, bem como às pessoas físicas que, conforme os registros do procedimento arbitral, atuem como patronos, assessores ou assistentes técnicos das partes, comprometendo-me a revelar quaisquer circunstâncias que possam suscitar dúvidas justificadas quanto à minha independência ou imparcialidade.

2. Vínculos profissionais, societários, de consultoria ou familiares com qualquer das pessoas acima, nos últimos [●] anos: [●] nenhum · [●] os seguintes: _____.

3. Não prestei serviços às partes, a seus assistentes técnicos ou a seus advogados sobre o Contrato nº 037/2014, salvo o que consta do item 2.

4. Tenho disponibilidade para o calendário de 27/10 a 17/11/2026, inclusive as audiências das 19h às 22h20.

5. Observarei as normas profissionais aplicáveis, o sigilo e as regras de comunicação do procedimento (OP nº 01), e revelarei de imediato qualquer fato superveniente que possa afetar minha independência ou imparcialidade.

Costa do Jacarandá (JA), ____ de _____ de 2026.

_____

André Villaça Moreira

Anexo I-B – Declaração de independência, disponibilidade e vínculos (econômico-financeira)

Eu, Sílvio Braga Filho, responsável técnico pela perícia econômico-financeira e contábil da Braga & Simões Perícias Contábeis e Econômicas SS, na Arbitragem CAA nº 18/2024, registro profissional nº [●], declaro, para os fins da Minuta de Decisão de 24/10/2026, item 46, que:

1. Sou independente e imparcial em relação a Garças Ambiental Saneamento S.A., à SANEJA – Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá, aos escritórios Landim, Fontes & Associados Advogados e Assumpção, Sampaio Advogados, à Atlas Avaliações Econômicas Ltda., ao NEI-UJA, aos árbitros e à Câmara de Arbitragem do Atlântico.

2. Vínculos profissionais, societários, de consultoria ou familiares com qualquer das pessoas acima, nos últimos [●] anos: [●] nenhum · [●] os seguintes: _____.

3. Não prestei serviços às partes, a seus assistentes técnicos ou a seus advogados sobre o Contrato nº 037/2014, salvo o que consta do item 2.

4. Tenho disponibilidade para o calendário de 27/10 a 17/11/2026, inclusive as audiências das 19h às 22h20.

5. Observarei as normas profissionais aplicáveis (entre elas, NBC PP 01 (R2) e NBC TP 01 (R2)), o sigilo e as regras de comunicação do procedimento (OP nº 01), e revelarei de imediato qualquer fato superveniente que possa afetar minha independência ou imparcialidade.

Costa do Jacarandá (JA), ____ de _____ de 2026.

_____

Sílvio Braga Filho